GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Nota Técnica nº SEPLAG/SPLOR nº. 24/2024

Belo Horizonte, 21 de junho de 2024.

Assunto: Apresenta defesa do Executivo quanto a sugestão de determinação proposta pela Cfamge/TCEMG de destinação, na PLOA 2025, de parte da receita orçamentária para atendimento retroativo de propostas priorizadas em audiências públicas regionais.

1.SUMÁRIO EXECUTIVO

A presente nota técnica objetiva apresentar a argumentação do Poder Executivo frente a sugestão de determinação proposta pela equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG, que consiste na destinação, no próximo projeto de LOA, de parte da receita orçamentária corrente ordinária para o atendimento retroativo de propostas preconizadas em audiências públicas regionais.

2. DESTINAÇÃO DE 1% DA RCL PARA DESPESAS REFERENTES A AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REGIONAIS E A EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2023

O art. 155, § 5º, da CE/89 estabelecia a obrigatoriedade da fixação, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, de percentual não inferior a um por cento da receita orçamentária corrente ordinária do Estado, para o atendimento das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais, percentual esse a ser incluído na Lei Orçamentária Anual e executado, com o respectivo pagamento, até o final do exercício financeiro.

Em 2023, foi promulgada a Emenda Constitucional 113/2023, que revogou o § 5º do art. 155, os §§ 5º e 6º do art. 157 e o § 2º do art. 158 da Constituição Estadual. A partir de então, a exigência constitucional da realização das audiências públicas e da fixação de percentual mínimo para o atendimento das demandas preconizadas nestas instâncias deixou de existir.

Apesar desta revogação, como até 2023, a norma ainda se encontrava vigente, a Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da Macrogestão Governamental do Estado – Cfamge/TCEMG, por meio do Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador do Estado de Minas Gerais – Exercício de 2023 (Processo nº 1167016, sugeriu aos Conselheiros do Tribunal Pleno a seguinte determinação a ser direcionada ao Executivo:

> *Considerando que o Estado não estabeleceu, durante a vigência do art. 155, § 5º, da CE/89, percentual não inferior a 1% da receita orçamentária corrente ordinária para o atendimento das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais, determinação para que, no próximo projeto de LOA, seja destinada parte da receita orçamentária corrente ordinária para o atendimento retroativo dessas propostas.*

Sobre esta temática, primeiramente é preciso mencionar que as recomendações e determinações voltadas para o cumprimento do preceito constitucional, figuravam recorrentemente nas análises da Cfamge e nos Balanços de Contas emitidos pelo Tribunal Pleno.

No Balanço Geral do Estado, exercício de 2017 (processo nº 1040601), os Conselheiros aprovaram as contas do Governador com ressalvas, emitindo uma série de recomendações e determinações, dentre elas:

> *Determinação: que fixe na LDO e inclua na LOA percentual não inferior a 1% da Receita Orçamentária Corrente Ordinária do Estado, para atendimento das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais, e parâmetro para os gastos com publicidade, conforme disposto no § 5º do art. 155 e § 2º do art. 158 da Constituição Mineira;*

Determinação simular volta a aparecer no Balanço Geral do Estado – Exercício 2019 (processo nº 1088786):

> *Fixar percentual mínimo de recursos a serem destinados às propostas apresentadas nas audiências públicas regionais, consoante determina o art. 155, § 5º, da Constituição Mineira;*

Esta mesma determinação figura no Balanço Geral do Estado – Exercício 2021 (Processo nº 1114783), emitido em 22/05/2024, no rol das determinações reiteradas ao Poder Executivo, relativas a exercícios anteriores:

> *Fixar percentual mínimo de recursos a serem destinados às propostas apresentadas nas audiências públicas regionais, consoante determina o § 5º do art. 155 da Constituição Mineira.*

No mesmo parecer prévio, é incluída Recomendação ao Executivo acerca da mesma temática:

> *Dar efetivo cumprimento ao disposto no § 5º do art. 155 da Constituição Mineira, inserindo, nos próximos projetos de LDO, percentual não inferior a 1% da receita orçamentária corrente ordinária do Estado para atendimento das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais, percentual esse a ser incluído na LOA, de modo a possibilitar o cumprimento do caput e do § 2º do art. 158 da Constituição Mineira.*

O posicionamento do Tribunal Pleno quanto aos exercícios de 2022 e 2023 ainda não é sabido, uma vez que, não foi emitido ainda o parecer prévio das contas destes anos.

Sobre estes anos, o que temos são as manifestações da equipe técnica (Cfamge/TCEMG), sendo que esta, no Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador – Exercício 2022, elaborado em maio/2023, chega a mencionar a EC 113/2023, informando que:

> *Não houve o cumprimento da norma prevista no § 5º, art. 155 da CE/89, que determina fixar percentual não inferior a 1% da receita orçamentária corrente ordinária do Estado para o atendimento das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais. Como a Receita Corrente Ordinária realizada em 2022 foi de R$ 64,626 bilhões, 1% desse valor corresponde a R$ 646,257 milhões. Entretanto, a LDO de 2022 não contemplou essa determinação e, por consequência, a LOA não fixou o referido percentual. Trata-se de uma determinação constante no Balanço Geral do Estado nº 1088786, relativo ao exercício de 2019, publicado em 16/7/21.*
>
> *(...) recentemente, foi promulgada a Emenda à Constituição nº 113, de 24/4/23, que, no seu art. 9º, revoga o § 5º do art. 155, os §§ 5º e 6º do art. 157 e o § 2º do art. 158, todos da Constituição do Estado.* ***Com isso, não há mais a exigência de realização de audiência pública regional e de que a lei orçamentária deve assegurar investimentos prioritários para o atendimento das propostas priorizadas nessas audiências, motivo pelo qual pode-se considerar que houve perda de objeto quanto a referida determinação.***
>
> *(Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador – Exercício 2022, pagina 37)*

Da mesma forma ao final do documento, no tópico 15. Avaliação do Cumprimento das Recomendações de Exercícios Anteriores, apresenta como situação atual de recomendação emitida:

55. Recomendar que, nos próximos projetos de LDO, dê cumprimento ao disposto no art. 155, § 5º, da CE/89, que determina a fixação de percentual não inferior a 1% da receita orçamentária corrente ordinária do estado para o atendimento das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais, percentual esse a ser incluído na LOA, a fim de possibilitar a observância do art. 158, caput e § 2º, da CE/89;

Situação: Perda de objeto

Cfamge: Recentemente, foi promulgada a Emenda à Constituição nº 113, de 24/4/23, que, no seu art. 9º, revoga o § 5º do art. 155, os §§ 5º e 6º do art. 157 e o § 2º do art. 158, todos da Constituição do Estado. Com isso, não há mais a exigência de realização de audiência pública regional e de que a lei orçamentária deve assegurar investimentos prioritários para o atendimento das propostas priorizadas nessas audiências.

(Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador – Exercício 2022, pagina 725)

Assim, depreende-se que a equipe técnica do TCEMG, ao analisar a questão do cumprimento do preceito constitucional nas contas de 2022, entendeu que a situação das determinações e recomendações sobre a temática "perderam objeto", dada a promulgação da Emenda Constitucional nº 113, de 24/04/2023.

Não obstante, na análise das contas de 2023, a Cfamge/TCEMG apresentou um novo posicionamento em relação a questão da destinação de recursos para o atendimento das demandas preconizadas em audiências públicas regionais.

De acordo com a equipe técnica, apesar da revogação do dispositivo constitucional, o Executivo deve prever na próxima PLOA recursos para o atendimento retroativo das propostas, dado que até 2023 a norma encontra-se vigente e não foi cumprida de forma adequada pelo Governo do Estado.

E nesta linha, propôs a sugestão de determinação objeto de análise desta nota técnica.

3. DEFESA DO ESTADO QUANTO A SUGESTÃO DE DETERMINAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RECEITA PARA ATENDIMENTO RETROATIVO DE PROPOSTAS PRIORIZADAS EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REGIONAIS

Considerando a promulgação da EC 113/2023, esta unidade entende que não há que se falar mais em quaisquer obrigatoriedades de destinação de recursos nos instrumentos orçamentários para o atendimento de demandas priorizadas em audiências públicas regionais.

Conforme o entendimento expresso pela Cfamge/TCEMG, na análise das contas de 2022, quando os dispositivos constitucionais foram revogados, entende-se que ocorreu perda de objeto das determinações/recomendações exaradas sobre a temática.

Isso não significa que políticas públicas que visem atender regionalmente a população não serão preconizadas. Os diversos órgãos e entidades do Estado buscam anualmente na elaboração da lei orçamentária anual e do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG desenhar políticas e alocar recursos que visem atender a população mineira em diversos municípios.

Com a vantagem em relação a proposta de determinação, de que como estes instrumentos são elaborados/revistados todo ano é possível adequar as políticas a realidade atual, enquanto a determinação apresentada no Relatório, visa o atendimento retroativo de propostas preconizadas no passado que podem não condizer mais com o atual cenário mineiro.

Outro ponto importante a ser mencionado, é que a própria Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG supriu o vácuo deixado, em relação as demandas regionais da população, dado que foi ampliada consideravelmente a destinação de recursos para as emendas parlamentares do chamado Orçamento Impositivo.

No âmbito do Estado de Minas Gerais, o "Orçamento Impositivo" foi instituído e regulamentado por meio das Emendas Constitucionais 96/18, 100/19, 101/19 e 112/13, que alteraram os artigos 159 e 160 e acrescentaram o artigo 160-A à Constituição Estadual – CE/89 e os artigos 139 a 142, 159 e 160 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. Tais normativos dispõem sobre os parâmetros para a realização das emendas parlamentares individuais – desde 2019 – e de bloco e de bancada – a partir de 2020 –, as quais são de execução orçamentária e financeira obrigatória pelo Poder Executivo.

Quanto as emendas individuais, foi estabelecida uma progressão de destinação ao longo dos anos, conforme disposto abaixo:

- 2019 – 0,70% da Receita Corrente Líquida – RCL;
- 2020 – 0,80% da Receita Corrente Líquida – RCL;
- 2021 – 0,90% da Receita Corrente Líquida – RCL;
- 2022 – 1,00% da Receita Corrente Líquida – RCL;
- 2023 – 1,00% da Receita Corrente Líquida – RCL;
- **2024 – 1,50% da Receita Corrente Líquida – RCL e**
- **2025 e anos seguintes – 2,00% da Receita Corrente Líquida – RCL**

O aumento do percentual verificado para os exercícios de 2024 em diante, derivam da EC 112 de 24/4/2023, que aumentou de 1% para 2% o valor das referidas emendas.

Além das emendas individuais, também são de execução obrigatória, as emendas de bloco ou de bancada, que também, conforme disposto no artigo 141 do ADCT, devem ser aplicados nos percentuais abaixo, de acordo com os anos:

- 2020 – 0,0017% da Receita Corrente Líquida – RCL;
- 2021 – 0,0033% da Receita Corrente Líquida – RCL e
- **2022 e anos seguintes – 0,0041% da Receita Corrente Líquida – RCL**

Em números, considerando não só os valores aportados para o atendimento das emendas parlamentares, mas também os destinados a despesas oriundas das emendas da Comissão de Participação Popular – CPP, é possível verificar o aumento significativo dos gastos desde 2018:

Tabela 1 - Despesa empenhada nos IPUs 4 e 8 - Emendas Parlamentares e de Comissão de Participação Popular - 2018 a 2024*

Tipo	2018	2019	2020	2021	2022	2023	20
Emendas Parlamentares	62.803.016	437.747.589	883.471.867	1.085.691.774	1.070.531.229	1.220.435.807	1.426.
Comissão de Participação Popular	4.756.354	4.359.099	3.142.657	11.168.021	20.343.111	26.719.378	7.
Total	**67.559.369**	**442.106.688**	**886.614.524**	**1.096.859.795**	**1.090.874.340**	**1.247.155.184**	**1.434.**

Fonte: Armazém de Informações SIAFI
2024* - até maio/24

Como é possível perceber se compararmos os valores empenhados em 2023 x 2018, temos um incremento de 1.746,01% na destinação de recursos para o atendimento de emendas parlamentares e da CPP. E tal destinação, considerando que os parlamentares são eleitos pelo povo para atender as suas demandas deve refletir um incremento no atendimento das principais necessidades da população.

Finalmente, é importante mencionar os desafios atinentes a questão da obrigatoriedade de destinar recursos, na próxima PLOA, para o atendimento retroativo de propostas oriundas de audiências públicas.

O primeiro deles, é relativo a questão fiscal. É sabido que o Estado de Minas Gerais ainda se encontra em um cenário orçamentário e financeiro deficitário, com dificuldades para arcar com as despesas obrigatórias e as discricionárias que são elencadas para serem financiadas de acordo com as demandas vigentes. Acrescer a necessidade de atendimento de despesas que não foram realizadas em exercícios anteriores acarretará um desequilíbrio ainda maior das contas públicas.

A questão é ainda mais delicada se consideramos que o Estado está em vias de aderir ao Regime de Recuperação Fiscal, o que impõe uma serie de restrições e regras à ampliação de despesas.

Outro desafio importante, pauta de diversas discussões sobre a realização das audiências, ainda quando o preceito constitucional estava vigente, trata-se do desafio logístico e operacional de se realizar, mandatoriamente, audiências regionais em um Estado, com a dimensão territorial de MG, com seus 853 municípios e diversidades econômicas e sociais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este documento teve o intuito de apresentar o posicionamento do Estado quanto a sugestão de determinação proposta pela equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG, que consiste na destinação, no próximo projeto de LOA, de parte da receita orçamentária corrente ordinária para o atendimento retroativo de propostas preconizadas em audiências públicas regionais.

Conforme explicitado ao longo desta nota, o Poder Executivo entende que com a promulgação da EC 113/2023 e, com isso, a revogação da exigência constitucional para a realização das audiências regionais e destinação de parcela de receita para o atendimento prioritário das demandas, as determinações e recomendações exaradas pelo egrégio desta natureza perderam objeto.

Adicionalmente, foi demonstrado, que apesar de não haver mais a exigência constitucional, ao longo dos últimos anos a destinação de recursos para os parlamentares foi ampliada consideravelmente, e sendo eles os representantes da população mineira, entende-se que os recursos alocados para as emendas devem contribuir sobremaneira para atender as demandas prioritárias de cada região do Estado.

Em seguida foram pontuados os principais desafios relativos ao atendimento da sugestão de determinação feita pela Cfamge/TCEMG, sendo o primeiro deles a questão do agravamento do cenário fiscal e financeiro, ao se atrelar receitas atuais com despesas decorrentes de exercícios anteriores e o outro relativo as dificuldades inerentes a operacionalização das audiências publicas em um Estado da dimensão de MG, vide os problemas enfrentados pelos Fóruns Regionais no passado.

Diante do exposto, e considerando que apesar desta questão figurar em recomendações e determinações ao longo dos últimos anos, as Contas do Governador dos últimos anos, até a de 2021 (parecer prévio emitido em maio/24), ainda que com ressalvas, foram todas aprovadas, esta unidade entende improcedente a sugestão de determinação emitida pela Cfamge no Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador – Exercício 2023.

Felipe Magno Parreiras de Sousa

Subsecretário de Planejamento e Orçamento - SPLOR

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Documento assinado eletronicamente por **Felipe Magno Parreiras de Sousa**, **Subsecretário(a)**, em 08/09/2025, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **90857494** e o código CRC **3BA4A5B1**.

Referência: Processo nº 1500.01.0334815/2024-44 SEI nº 90857494